

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
zatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka

Budúci povinný:

Meno: **Orieščik Justin r. Orieščik**
Narodený: **03.05.1973**
Bytom: **[redacted]**
Štátne občianstvo: **[redacted]**

Budúci oprávnený:

Názov: **Obec Horný Vadičov**
v zastúpení: **Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce**
Sídlo: **Horný Vadičov č. 160, 023 45 Horný Vadičov**
IČO: **00314030**
DIČ: **2020553348**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a. s.**
Číslo účtu: **SK34 5600 0000 0031 6649 9001**
E-mail: **starostka@hornyvadicov.sk**

Úvodné ustanovenia

Budúci povinný je vlastníkom nehnuteľnosti parcela KNC 712 o výmere 194 m², evidovanej Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Horný Vadičov na LV č. 812.

Budúci oprávnený plánuje realizáciu stavby: Horný Vadičov-Obnova verejného vodovodu v časti Košariská a Galierovci, ktorou budú (v prípade realizácie) dotknuté aj pozemky budúcich povinných v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Článok I.

Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do troch rokov po realizácii stavby medzi sebou uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena s nasledovnými náležitosťami:

1/ Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na nehnuteľnosti vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť na časti nehnuteľnosti:

- a) uloženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka z verejného vodovodu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá bola budúcemu povinnému z vecného bremena predložená na oboznámenie a v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom (t. j. časť pozemkov uvedených v Úvodných ustanoveniach tejto zmluvy);
- b) druh vecného bremena – spojené s vlastníctvom nehnuteľností (in rem);

c) odplata za zriadenie vecného bremena – bezodplatne;
doba – neurčitá.

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie budúceho geometrického plánu na zameranie vecného bremena.

3/ Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí na dobu neurčitú s tým, že výmera nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom bude určená v Zmluve o zriadení vecného bremena v súlade s príslušným geometrickým plánom.

4/ Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený.

Článok II.

Ďalšie dojednania

1/ Budúci povinný prehlasuje, že na predmetných nehnuteľnostiach neviazu žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné právne povinnosti, ktoré by bránili uzatvoreniu tejto zmluvy a realizácii záväzkov z nej vyplývajúcich.

2/ Riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po realizácii stavby a jej zameraní geodetom – vyhotovení porealizačného geometrického plánu s vyznačením skutočného rozsahu vecného bremena nehnuteľnosti dotknutej stavbou.

3/ Budúci povinný súhlasí s realizáciou uvedenej stavby na dotknutých nehnuteľnostiach a za týmto účelom so vstupom a prácami na nej.

4/ Projektový rozsah stavby na nehnuteľnostiach vlastníka bol vlastníkovi nehnuteľností zo strany držiteľa povolenia, resp. jeho zástupcu prezentovaný pri podpise tejto zmluvy.

5/ Návrh budúcej riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena vypracuje budúci oprávnený a pošle ho druhej zmluvnej strane.

6/ Druhá zmluvná strana uzatvorí budúcu zmluvu do 60 dní po obdržaní návrhu.

7/ Druhá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, že v čase uzatvorenia budúcej zmluvy nebudú na predmete zmluvy žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné právne povinnosti, ktoré by bránili uzatvoreniu danej zmluvy.

8/ Náklady súvisiace s uzatvorením budúcej zmluvy (osvedčenie pravosti podpisov, poplatok za návrh na vklad) bude znášať budúci oprávnený. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá budúci oprávnený.

9/ Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých sú určené dve vyhotovenia pre budúceho oprávneného a jeden pre budúceho povinného.

10/Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11/ K zmene jednotlivých zmluvných ustanovení môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku.

12/ Táto zmluva je určitým a zrozumiteľným prejavom danej, slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktorú sú na jej uzatvorenie plne spôsobilé a s jej obsahom súhlasia.

Budúci povinný:

.....
1/ Oriechík Justín, r. Oriechík

Horný Vadičov dňa 14.05.2026

Budúci oprá

.....
Obec Horný Vadičov



Horný Vadičov dňa 14.05.2026

v zastúpení Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce

